

1522103-87.2021.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 13ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/01/2022
... julgados:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1."No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
13ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1522103-87.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1522103-87.2021.8.26.0228
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247405/2021 - 63º D.P. VILA JACUI, 20180672 - 63º D.P. VILA JACUI, 4673/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2247405 - 63º D.P. VILA JACUI
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GABRIEL SILVA MARQUES
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

GABRIEL SILVA MARQUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90, ambos c.c. art. 61, II, "j", do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 11 de setembro de 2021, por volta das 22h50min, na Rua Santana do Agreste, n. 01, Itaquera, nesta cidade e comarca de São Paulo, o denunciado teria corrompido o adolescente S.S.S., com 16 anos, e com ele praticado infração penal. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima, o denunciado, em concurso e

unidade de desígnios com o adolescente, teriam subtraído, em proveito próprio, mediante grave ameaça, consistente em simulação de porte de arma de fogo, uma motocicleta Honda, placa FVD6F08, pertencente à vítima Hyago Francisco da Silva (fls. 02/03).

O acusado foi preso em flagrante (fls. 4/5), sendo sua prisão convertida em preventiva (fls. 57/60).

A denúncia foi recebida (fls. 96), o acusado foi citado (fls. 133/134) e sobreveio resposta à acusação (fls. 111/112), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 113).

Na audiência de instrução criminal foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento de atenuantes e fixação de regime mas brando que o fechado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas pelos autos de fls. 13/17, bem como pela prova oral colhida.

O acusado confessou a prática do roubo, juntamente com um adolescente (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

A vítima Hyago Francisco da Silva narrou, em suma, que parou sua motocicleta num farol, momento no qual foi abordado por dois indivíduos, um deles fazendo menção de estar armado, mandando-o descer do veículo. Em seguida, os dois subiram na moto e se evadiram. Os dois estafam com máscaras de pano. Contatou a Polícia Militar via 190, informando que acabara de ser vítima de roubo de veículo. Cerca de meia hora depois, foi informado que a moto havia sido localizada em Itaquera. Na delegacia reconheceu duas pessoas. Disse que o local era iluminado e eu foi o maior quem fez menção de estar armado. Em juízo, reconheceu o réu com autor do delito (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

O policial militar Antônio Eduardo Bueno Filho relatou, em resumo, que foram solicitados, via copom, em razão do roubo de uma motocicleta. Logo depois, transeuntes informaram um posto policial que uma motocicleta estava caída no chão, com duas pessoas tentando fazê-la funcionar. Em buscas nas imediações, viram o réu perto da moto, empreendendo fuga, mas foi capturado. Transeuntes informaram que o menor havia pulado o muro da UBS Itaquera, onde também foi capturado. O menor confessou o roubo, mas negou conhecer o maior, que negou o ocorrido. Não conhecia nenhum dos dois (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Elton Soares Figueiredo, também policial militar narrou, em síntese, que foi irradiado que dois indivíduos estariam roubando uma moto, a qual estavam tentando ligar. Viram o réu se evadindo do local onde estava a moto, nervoso, e entrando em uma viela, onde foi alcançado. Um transeunte ainda informou que o outro indivíduo estava escondido no posto de saúde, onde o localizaram. O réu prestou informações contraditórias, mas negou o delito, ao passo que o menor confessou. Todavia, os dois foram reconhecidos pelo ofendido. Não conhecia nenhum dos indivíduos (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Dessa forma, está comprovada a autoria delitiva do roubo, bem como a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas.

No tocante ao crime de corrupção de menor, este também restou devidamente comprovado, eis que, sendo crime formal, segundo entendimento consolidado nos tribunais superiores e sumulado pelo STJ (Súmula nº 500), sua caracterização independe da prova de que o adolescente tenha sido efetivamente corrompido.

A propósito, confira os seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.”No julgamento do ERESp nº

961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (Resp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012) 2."Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal."(Resp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012)". AgRg no AREsp 303440 / DF, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0075568-8, 5ª Turma do STJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 25/06/2013. Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 07/05/2014).

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FURTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. É assente neste Superior Tribunal de Justiça, bem como no Supremo Tribunal Federal, o entendimento no sentido de que o crime tipificado no artigo 1º da revogada Lei 2.252/54, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. Ausência de flagrante ilegalidade. 3. Não há como avaliar as alegações de desproporcionalidade no acréscimo da pena na segunda fase e de configuração do concurso formal se tais teses não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, vedada a supressão de instância. 4. Habeas corpus não conhecido." (HC 180639/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/3/2013, DJe 19/3/2013).

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu por roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e por corrupção de menores é medida que se impõe.

Passa-se à dosimetria das penas, observadas as diretrizes do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, nada a denotar. Assim, fixo a pena-base dos crimes, em seu mínimo, a saber: em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias multa para o crime de roubo e 01 (um) ano de reclusão para o delito de corrupção de menor.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em testilha, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Por outro lado, presentes as atenuantes da menoridade relativa (fls. 11) e confissão espontânea. Todavia, deixo de aplicá-la, pois as penas já se encontram no mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,). Assim, mantenho as penas fixadas na primeira fase.

Na terceira fase, a pena para o crime de roubo deve ser aumentada em razão da

majorante do concurso de pessoas. Considerando que o concurso foi dentro do padrão do delito, aumento a pena em 1/3, elevando, a pena do crime de roubo para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Não há causa de diminuição para o crime de roubo e, tampouco, causas de aumento ou diminuição para o crime de corrupção de menor.

Em face do concurso material com o crime de corrupção de menores, o somatório das penas dos crimes é de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Não obstante o disposto no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, a situação concreta recomenda a adoção de regime mais gravoso considerando que o delito envolve grave ameaça e foi praticado em concurso de agentes com adolescente. Desta maneira, considerando o teor da súmula 719 do STF, que admite adoção de regime mais gravoso quando fundado em elemento concreto, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Inviável a substituição da pena, em virtude da quantidade de pena e pelo crime ter sido cometido mediante grave ameaça à pessoa, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Cada dia-multa equivale a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, dada a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar GABRIEL SILVA MARQUES, qualificado nos autos, por infração ao como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B, "caput", da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no patamar estabelecido.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que presentes os requisitos da custódia cautelar, tendo-se em vista que o crime apresenta gravidade concreta, pois praticado em concurso de agentes com adolescente. Recomendem-se ao cárcere em que se encontram.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia à vítima.

Custas na forma da lei

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C

São Paulo, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA